

NORAZLAM BINTI NORBI

lawan

ROSMAWATI BINTI MAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Panel)]

Pada : 23hb Mac 2021 / 9 Syaaban 1442H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-075-0127-2017

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan].

Peguan Syarie Perayu:

Encik Mahyuddin bin Md Zahari dan Encik Hamzah bin Abdul Latif dari Tetuan Mahyuddin & Co

Peguan Syarie Responden:

Mohd Ridhwan bin Husin dari Tetuan Mawaddah Rizz & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu merayu terhadap keseluruhan daripada keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang diberikan pada 2/11/2017 dalam kes Mal No. 10300-075-0121-2015. Dalam kes tersebut Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan seperti berikut:-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon (Responden dalam kes rayuan ini) berdasarkan kepada peruntukkan seksyen 151 (1)(a)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*



- ii. *Mahkamah menolak tunjuk sebab yang telah berikan oleh Responden.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama tujuh (7) hari bermula dari tarikh 2/11/2017.*
- iv. *Kos Pemohon ini ditanggung oleh masing-masing pihak.*

[2] Walau bagaimanapun, pada hari ini di dalam Mahkamah, Perayu dan Responden hadir dan memaklumkan bahawa terdapat persetujuan pihak-pihak untuk rekodkan penyelesaian berhubung dengan kes ini.

KEPUTUSAN

ATAS PERSETUJUAN kedua-dua belah pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memerintahkan seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No. 10000-075-0127-2017 ini di Tarik Balik.
2. Perintah Pengkomitan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor Kes No.10300-075-0121-2015 pada 2/11/2017 dibatalkan.
3. Perintah Persetujuan Hak Jagaan Anak No. 10400-028-0243-2009 dikekalkan.
4. Perayu (Norazlam binti Norbi) bersetuju dan beraku jani akan membawa anak pertama iaitu Norakmal Hazim bin Nor Azlam berjumpa dengan Responden sebulan sekali dalam tempoh tiga (3) jam di mana-mana tempat yang dipersetujui kedua-dua pihak.
5. Responden (Rosmawati binti Man) bebas menghubungi kedua-dua anak melalui apa-apa saluran komunikasi tanpa apa-apa sekatan daripada Perayu.
6. Wang Jaminan dikembalikan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



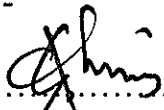
-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3.
YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor